

עין משפט נר מצוה

ז א מיי"ן פיו' מהלכות מעשר שני הלכה ג סמג שעין קלו' וב' מיי"ן פ"ה מהל' מירוח הל"ד ופי"ד מהל' מאכלות אסורות הל' טו ופי"ד שט הל' ה' :

תורה או**ר השלם**

- וְתַתָּה הַכֶּסֶף בְּכֶל אֲשֶׁר תֵּאָדָה נִפְשְׁךָ בְּבִקֶּר וּבִצְאָן וּבִיָּין וּבִשְׂכָר וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּשְׁאַלְךָ נֶפֶשְׁךָ וְאֶבְלָקָה שָׂם לִפְנֵי יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְשִׁמַּחְתָּ אֹתָהּ וּבִיתְךָ: דברים יד כו
- מִיָּין וְשֹׂכֶר יַיִר חֲמֹץ יַיִן וְחֲמֹץ שֹׂכֶר לֹא יִשְׁתֶּה וְכֹל מִשְׁרַת עֲנָבִים לֹא יִשְׁתֶּה וְעֲנָבִים לֹחִים וְיִבְשִׁים לֹא יֵאָכֵל: במדבר ו ג

הגהות התוספות

- וְתַתָּה הַכֶּסֶף בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּאָדָה נִפְשְׁךָ בְּבִקֶּר וּבִצְאָן וּבִיָּין וּבִשְׂכָר וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּשְׁאַלְךָ נֶפֶשְׁךָ וְאֶבְלָקָה שָׂם לִפְנֵי יְיָ אֱלֹהֶיךָ וְשִׁמַּחְתָּ אֹתָהּ וּבִיתְךָ: דברים יד כו
- מִיָּין וְשֹׂכֶר יַיִר חֲמֹץ יַיִן וְחֲמֹץ שֹׂכֶר לֹא יִשְׁתֶּה וְכֹל מִשְׁרַת עֲנָבִים לֹא יִשְׁתֶּה וְעֲנָבִים לֹחִים וְיִבְשִׁים לֹא יֵאָכֵל: במדבר ו ג
- יָלַל פֶּרֶט וּכְלָל וּפֶרֶט.
- יָלַל נִעְשֶׂה. 3. יָלַל לְחֵלוֹת
- תָּרַן. 4. יָלַל וּכְלָלָה
- מִנְחֵל וְיָיִ פֶּרֶט.
- מִנְחֵל מִכֶּעֵין הַפֶּרֶט
- הַדּוּמָה כִּי. 7. יָלַל דְּמִנְטֻלָּן. 8. יָלַל אִשִּׁי מִנְדָּה כְמוֹ. 9. מִיַּת רִאשִׁיתוֹ מִחֶמֶק. 10. יָלַל הַרְיָנוּ. 11. יָלַל הַרְיָנוּ. 12. יָלַל מַרְבֵּין הַכֹּל. 13. מִיַּת לִמֹר מִחֶמֶק. 14. יָלַל נָמִי מִחֵל. 15. יָלַל וִירֵכָה. 16. יָלַל מַרְבֵּין.

פ' הרא"ש

א"ל הא כתיב בקר וצאן. וכי הכיר דפרטא בתרא משמעו למפוטרי חיה ה"ה פרטא קמא: ומני"ל דהכי הוא. מני"ל דמדא בתורה הדיא למפרש כעין הפרט וארבנן קאי ולא מייחי דומה בדומה דלעילא דרשינן פרט דוכל ופרט ומייחי כלל ופרט וכלל. אלא תלמודא ידע שדין א' להם: פרי בפני בקר וצאן מתפברים זו מזה ויורדין. וגדולי קרקע שגדלים ויניונים מעשבי האדמה. אף כל לאתווי עופות ולמעוטי דגים ופיש ומלח כדמפ' בירש בכל מערבין. כללא בתראה מאי אהני לאוסופי כל דדמי ליה. דאי לא כללא בתרא הו"ל כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שבפרט: תרי כללי ופסטי אפי' אי איכא דדמי ליה בחד צד מרבין תרי פסטי וכללי עד דדמי ליה בכי צדדים דמסתמא דהתי כללי מרבין טפי מחד כללא: דאילו פרט וכלל מרבין אפי' עלין דנעשה כלל מוסף על הפרט ורבי כל מילי. מיטע וריבה לולב אין עלין לא דמיטע וריבה הוי כמו ריבה ומיטע וריבה דממעט דבר אחד: כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור. אם אכל חצי זית חלב וחצי זית שומן פטור. חוץ מאיסורי גזיר שאם אכל חצי זית ענבים וחצי זית לחם בבת אחת חייב שהרי אמרה תורה משנת ענבים לא יאכל. חייב על שריית פתו ביין ואי דאיכא כזית מיין לתוריה למה לי קרא. ליג משרת וכל משרת ואית דגרסי' לי' מפרשים אפילו לרבנן דלא דרשי כל וכל דרשי. ולא היא דהא

לה:

א"ץ חיה בבבבץ בהמה. בתמיה כלומר האז בהמה לא מנית אמרת דחיה בכלל בהמה דכתיב צקר ואלן צפרט בתרא וכמו שפרטא בתרא ממעט חיה פרטא קמא נמי מזי להוי דממעט חיה דפרט אחרון מגלה על הראשון למעוטי חיה ולעולם מהאי קרא נמי איכא למדרש צפרט וכלל ופרט: **ומנלן** דהכי הוא. ארצנן קאי דדרשי לעיל כלל ופרט

וכולי ומרבה כעין הפרט וקצעי מנלן דמדה זו בתורה היינו למדרש כעין הפרט: דמניא. ונתת הכסף ולא קאי אר"א דהוא דריש ליה ריש פ' ככל מערבין (עירובין כ:). צריצה ומיעט וריצה: **מה** פרט מפורש בקר וצאן **פרי** מפרי. דבהמות מתעצרות זו מזו ויולדות: וגדולי קרקע. שכן גדלין מן הארץ מעשצ הארץ: אף כל. לאתווי עופות ולמעוטי דגים מים ומנל ור"א דדרש ליה צריצה ומיעט וריצה מרבין אפי' דגים ולא ממעט אלא מים ומלח: **מכדי** בבבץ ופרט ובבבץ כעין הפרט דיינינן ליה כבבבץ אהני. אגב גררא אחא לפרושי טעם המדות וחילוקיהם ומשפטיהם ומפרש אותם בלשון קשאי ומירוקן: דאי אהני לאוסופי כל דדמי לפרטא. דאי לא כתיב כלל הוה כלל ופרט ואין בכלל אלא מה שצפרט: בא **א"ץ** אי **צאו** פרטא [בתרא] הוה אמינא פרט ובבבץ ונעשה^[2] בבבץ מוסף על הפרט. והוה מרבין גבי מזיר אפילו עלין וולוצין: **מכדי** תרי בבבץ ופרטא ותריין ובבבבץ כעין הפרט דיינינן. כראמנן: מאי איכא ציני וציני. כלום יש חילוק צין אלו שתי מדות ג: איכא תרי^[3] כללי ופרטא אמרינן כל דדמי ליה אפי' בחד זד מרבין ותריין פרטי וכללי^[4] דדמי ליה משני זדדין מרבין מנזד אחד לא

מרבין והדין נותן צב' כללות מרבין יותר מכלל אחד ורי"ף [מפרש]^[5] דכן סוגיא דהכא אליבא דמי"ד כללל בתרא דוקא וה"ל [כעין] פרט וכלל להני מרבין דדמי ליה לפרטא אפי' בחד זד [וכן] נמי תרי פרטי וכללל פרטא [בתרא] דוקא וה"ל [כעין] פרט וכלל לרבות [מכעין]^[6] הדומה לו מצי' דרשין דהוי רצנן [צכללן] ופרט וכלל וצעו דצר הדומה לו מצי' זדדין דהוי דצר המיטלטל וגופו ממון דהא דמיטע קרקעות אע"פ שגופן ממון וכן שטרות אף על פי שמטלטלין הואיל ואין גופן ממון אלמא אפילו בצידי [כללין] ופרטא צעינן שני זדדין ור"א דריש לההוא קרא צפרט וכלל ופרט וממעט נמי קרקעות ושטרות אלמא דהמדות הללו שוות וי"ל דלפי מה שפירשתי ניחא דרבנן סברי כללל קמא דוקא ודמי לכלל ופרט ואהני כללל בתרא לאתווי הדומה לו משני זדדין ור"א סבר פרט [בתרא] דוקא והוי כמו כלל ופרט ואהני פרטא קמא לרצוי כל הדומה לו מצי' דדדין ועי"ל דהני תריין זדדין דליתנהו צקרקעות ושטרות ומטלטלין: וגופן ממון שקולין הן וחשובין כחד זד הלכך צין לרצנן דדרשי תרי כללי ופרטא צין ר"א דדריש תרי פרטי וכללל בעי' הקד צ' זדדין דריון שהזדדין חשובין [כחד] הי מנייהו מפקת וכן בשמעתא דסלעס וחרגול (חולין דף סו.). דצעין ד' זדדין דחשובין ושקולין הן זה כזה כוליהו כחד [זד הוין] הלכך צעיא כוליהו דדוקא ראשו ארוך הוי זד גרוע אצל אינך כולן חשובין כחד ודו"ק התם: **איכא** דאייצו פרט ובבבץ מרבין אפיצו עיין [ולאובין] ואייצו מיטע וריבה מרבין לאובין אין עיין לא. תימה הא ר"א דריש מיטע וריצה בתחילת שמעתתא ומרבה אפילו עלין וי"ל דלעיל מיירי צעלין רכין דומיא דלולצין והכא מיירי דקשה קתא דמי קתא לשנישחא אף תימה דמדת מיטע וריצה כמו^[7] מדת פרט וכלל [ואלמא] במדת ריבה ומיעט וריצה מרבין טפי מבמדת כלל ופרט וכלל כדמשמע ריש פרק בכל מערבין ראיתיו^[8] והר"ף נ"ע היה נותן טעם לדבר כמו שרגיל רש"י [לפרש] בכל מקום דהיכא דאיכא כלל ופרט הוי פרט פירושו של כלל וסותר ומצטל הכלל לגמרי כאילו לא היה אצל ריבה ומיעט דאין מיעוט פיי ריבוי^[10] לצטל [ריצה]^[11] לגמרי כאילו לא היה אלא ריבה קתא ומיעט קתא הלכך כשהפרט קודם לכלל נעשה כלל מוסף על הפרט ומצטל הפרט לגמרי כאילו לא היה שהרי אין לומר שהוא פירושו של כלל אחרי שקדמו וגם במיעט לא דיינינן ליה הלכך מרבין^[12] מן הכלל שזא [אחריו] אצל למאן דדריש במיעט וריצה יש לי לדרוש המיעוט במיעוט לומר^[13] גם שהוא לפני הריבוי כמו אם היה אחרי הריבוי והשתא נמי כשהמיעוט קודם הוא ממעט קתא דאין לו כח לריבוי של ד' אחרון [לרבות] כולי האי ואז"ת כלל ופרט אין צכלל אלא מה שצפרט ואז"כ כללל מאי אהני ות"י דלא נילף מג"ש או במה מצינו טפי מן הפרטא ה' ובהכי נמי^[14] [פרט וכלל דרצין כל מילי אז"כ מאי אהני פרטא אלא דלא נילף מג"ש או מק"ו [למעט] וריצה ומיעט וריצה חילוק ציינהו כדפ"ה בעלמא (פאהדין דף מו.). דריצה ומיעט הוי כמו כלל ופרט ו' וכלל לרבות כעין המיעוט ותו לא ריצה^[15] ומיעט וריצה ריבה כל מילי ואהני מיעוטא למעוטי דצר אחד ומיהו קשה דריצה ומיעט וריצה ריבה קמא למאי אהני הא במיעט וריצה לחד דמרבינן^[16] כל מילי וממעטין דצר אחד כדאמר צריש פרכין דדריש מיטע וריצה רבי כל מילי וממעט שנישחא ואר"ת דאין ה"ז וריצה קמא אורחיה דקרא הוא כמו ולקחת את המרנע דאיכא דדריש (קדושין דף כא:) צריבוי ומיעט וריצה ולקחת אורחיה דקרא ונראה דבהכי יש ליישב מאי דפרי"ת דמיטע וריצה ומיעט אינה מדה בתורה אפילו למאן דדריש ריבוי ומיעוטי והיא גופיה תימה מאי שגא מפרט וכלל ופרט דדריש כללי ופרטי ונראה דלא דמי דבשלמא פרט וכלל ופרט איכא למידרשהי כעין הפרט כמו כלל ופרט וכלל אלא דמעט יש חילוק כדקאמר בגמרא והשתא אין להקשות פרטא בתרא למה לי דהא אי לאו פרטא בתרא הוי פרט וכלל ואיתרבי כל מילי אצל אי הוי דרשי מיטע וריצה ומיעט ע"כ [כמון] ריבה ומיעט וריצה דרשי דומיא דפרט וכלל ופרט דדיינינן ו' צכלל ופרט וכלל והשתא הוה קשה דמיטע וריצה

שלשה מינין פרק ששי נזיר

גלו"ץ חיה צכלל צהמה. דכתיב (דברים יד) זאת הצהמה אשר תאכלו וגו' איל וצבי וגו'. אמר ליה ומי מנית אמרת הכי דחיה (א) הוא צכלל צהמה צהאי פרט: הא כתיב צאידך (א) [פרטא] צקר ואלן. למעוטי חיה. אלא האי מן הצהמה נמי הוה ליה פרט וכלל ופרט ומצי נמי למילף מהכא: ומנלן דהכי הוא. דכעין פרטא דיינינן: דסניא ונתת הכסף וגו' אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע. ואיתרבו להו עופות ואימעטיו להו דגים שאין גדילין על הקרקע כדמפרש במסכת עירובין צפרק צכל מערבין: **מדי כלל ופרט וכלל כעין פרטא דיינינן כללל צפרא מאי אהני אהני לאוסופי ליה** (ד) (ז) (ח). ואפילו מנזד אחד כגון דגים דפרי מפרי הן אצל אינן גידולי קרקע דאי ליכא כללל צפרא ה"א דאין צכלל אלא מה שצפרט: תרי [פרטי וכללל] אי איכא דדמי ליה משני זדדין. כגון עופות דגידולי קרקע הן ופרי מפרי מרבין אצל דגים דבחד זד דמו ליה לא מרבין: ומיעט וריצה. אי"ל דלא ממעט מידי והלכך דלולצין מרבי אצל עלין לא דעלין ממעט. ואם תאמר והא איכא רבי אלעזר דדרש מיטע וריצה וקמייתני נמי עלין הא לא תקשי לך ר"א לא משמע ליה עלין אלא משום דכתיב מכל אשר יעשה מגפן היין^[1] דהאי מכל לישנא יתירא הוא ואי משום מיטע וריצה לא מיצטריך ליה למיכתב אלא אשר יעשה מגפן היין מכל למה לי אלא לרבות ואפי' עלין. ואית דמפרש דהאי דאמר אפילו עלין לאו דוקא אלא קמ"ל דפורתא הוא דמיטע או עלין או שנישחא וצין מיטע וריצה לריצה [ומיעט] וריצה ליכא ולא מידי: **שהרי אמרה סורה וכל משרס.** לרבות (א) שאילו זעירי

לא הוי אסורי מזיר כשיעור והיתר משלימו לכזית שהוא חייב: ועירי

פרי מפרי. עגל טעל אמלח וכן שם, וענבים מהרננס שזרעים המרננס (שרובין כו:) ולר מולר, יין מענבים ושכר מתמרנס, למעוטי כתיבן ופטירות ומים ומלח דאזי פרי מפרי (ב"ק נד:) וכעני"ן שם טג.). וגידולי קרקע. שטלן חיונין וגדלין מן הקרקע (שרובין כו:) למעוטי דגים שאין נקחין כבקפ מעשר (ב"ק נד: וסג.). כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור כו'. אבל חצי זית מל וחצי זית צצר צבת אחת אין היתר משלים את שיעור האיסור לחיוב, חרוץ מאיסורי גזיר. שאם אכל חצי זית ענבים וחצי זית לחם צבת אחת חייב. שהרי אמרה תורה משרת. ענבים לא ישתה, חייב על שריית פתו ציין. ואי איכא מיין (מוריה כזית, למה לי קרא (פסחים טג.).

ומיעט

מסורת הש"ס
(א) [חולין עט. עא. וס"ג], (ב) עירובין כו: ב"ק נד: וסג., (ג) א"מ מ"ו, (ד) פסחים מג., (ה) דף כו: א, (ו) במדבר ו'.

נוסחת הריב"ן
[א] כל דדמי ליה ואפילו מנזד אחד כו'.

הגהות הב"ח
(א) גמ' והוה ליה פרט וכלל ופרט ואי אמה: (ב) רש"י ד"ה א"ל ומי מנית וכו' דחיה בכלל בהמה הוא צהאי: (ג) ד"ה הא כתיב צאידך קרא צקר: (ד) ד"ה מכדי כלל וכו' לאסופי ליה כל דדמי ליה ואפי' מנזד אחד: (ה) ד"ה שהרי אמרה וכו' לרבות שאפרי לא הוי: (ו) תוס' ד"ה מכדי וכו' קשיא ומירוקן הס"ד ואחרי"ן מ"ה אהני לאוסופי כל דדמי לפרטא דאי לאו כלל כללא בתרא הוה כלל ופרט ואין צכלל אלא מה שצפרט אי לאו פרטא צפרא הוה אמניא ככ"ל:

הגהות מהר"ב רגישבורג
[א] רש"י ד"ה ומיעט וכו' ואית דמפרש וכו' אפי' עלין לאו דוקא. י"ב ר"ל וה"ה מה שאמר עלין לא לאו דוקא. א"מ: [ב] תורה"ל אי' אי לאו פרטא בתרא. ממחק מיכתב א"ל: [ג] ד"ה מכדי וכו' צין אלו שתי מדות כולן הס"ד ואחרי"ן מה"ד איכא מרין: [ד] ד"ה איכא וכו' דאין לו וכו' של אחרון. מיכתב אחרון ממחק וי"ב אחריו: [ה] בא"ד או במה מצינו וכו' ובהכי נמי פרט וכלל דרבי. מן מיטע ובהכי עד דרבי ממחק. וי"ב והי"ן פרט וכלל הכלל מרבה: [ו] בא"ד דריצה ומיעט הוי כמו כלל ופרט וכלל. מיכתב וי"ב וצא: [ז] בא"ד כמו ריבה וכו' דומיא דפרט וכלל ופרט דדיינינן צכלל ככ"ל:

מוסף רש"י
פרי מפרי. עגל טעל אמלח וכן שם, וענבים מהרננס שזרעים המרננס (שרובין כו:) ולר מולר, יין מענבים ושכר מתמרנס, למעוטי כתיבן ופטירות ומים ומלח דאזי פרי מפרי (ב"ק נד:) וכעני"ן שם טג.). וגידולי קרקע. שטלן חיונין וגדלין מן הקרקע (שרובין כו:) למעוטי דגים שאין נקחין כבקפ מעשר (ב"ק נד: וסג.). כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור כו'. אבל חצי זית מל וחצי זית צצר צבת אחת אין היתר משלים את שיעור האיסור לחיוב, חרוץ מאיסורי גזיר. שאם אכל חצי זית ענבים וחצי זית לחם צבת אחת חייב. שהרי אמרה תורה משרת. ענבים לא ישתה, חייב על שריית פתו ציין. ואי איכא מיין (מוריה כזית, למה לי קרא (פסחים טג.).

^[1] ואם איתא אימא טעמא דירי מוכל אלא משמע דמשרת מיפק לה וכל לא דריש וכך פ' רש"י בפסחים: